

【별표 제9호】

지체상금 감면비율 산정 기준표(정부 측 귀책사유 혼재)

□ 지체의 원인이 방위사업계약상대자와 정부에 함께 혼재되어 있는 경우

1. 계약관은 지체의 원인이 방위사업계약상대자와 정부에 함께 혼재되어 있는 경우 2. 평가표에 따라 평가한 지체책임의 비율(A), 지체책임의 경중(B), 지체기간 등(C) 평점을 적용하여 아래와 같이 지체상금 감면비율을 결정한다. 다만, 방위사업계약상대자(하도급자를 포함)의 중대한 부주의, 고의적 은폐, 그밖에 부정한 행위가 지체의 원인인 경우에는 감면비율을 0으로 한다.

$$\begin{aligned} \bigcirc \text{지체상금 감면비율} &= [\text{지체책임의 비율(A)} \times 0.5] + [\text{지체책임의 경중(B)} \times 0.3] \\ &\quad + [\text{지체기간 등(C)} \times 0.2] \end{aligned}$$

2. 평가표

가. 지체책임의 비율(A)

평가 항목	평점
① 정부 측 귀책사유가 먼저 발생한 경우	
ㄱ. 아래와 같은 정부 측 귀책사유로 공정(작업)을 포함한다. 이하 동일하다) 이 지연된 상태에서 방위사업계약상대자의 귀책사유가 발생하여 경합하는 경우	0.8
- 정부 측 귀책으로 인한 설계변경, 관급품 고장·하자 발생과 정부 측의 협조의무(설계도면·관급품·지원인력·장비 등 정시 제공의무와 같이 계약조건에 따른 협조의무에 한정함) 위반	
ㄴ. 정부 측 귀책사유가 먼저 발생하였으나, 그 사유가 ①-ㄱ.에 해당하지 않는 경우	0.5
② 방위사업계약상대자의 귀책사유가 먼저 또는 같은 날 발생한 경우	0.2

나. 지체책임의 경중(B)

평가 항목	평점
① 아래의 ㄱ부터 ㄴ까지의 요건을 모두 충족하여 방위사업계약상대자의 책임이 경미하다고 인정되는 경우 ㄱ. 본문 제39조의4제2항제1호에 해당하지 않으나, 지체의 원인이 있는 하도급자 외에 적합한 하도급자가 존재하지 않는다고 인정될 경우 ㄴ. 방위사업계약상대자가 하도급자와 계약목적물의 생산공정 및 납품일정에 지장이 없도록 하도급 계약을 체결한 경우 ㄷ. 방위사업계약상대자가 하도급자의 납품 지연 사전 예방 및 납품 지연 발생 시 지연 최소화를 위해 관리·감독이 이루어진 것으로 인정될 경우 ㄹ. 방위사업계약상대자가 하도급자의 납품 지연 발생에 대해 불가항력 등 정당한 사유가 없는 한, 하도급자와 계약상대자 간 체결한 계약 납기를 초과한 날부터 14근무일 이내에 계약담당공무원에게 통보한 경우	0.8
② ①에 해당하지 아니하는 경우	0

다. 지체기간 등(C)

평가 항목	평점
① 지체기간 : 지체면제일수를 제외한 전체 지체일수에서 방위사업계약상대자와 정부 사이에 귀책사유가 경합하여 발생한 지체일수의 총합이 차지하는 비율(X)이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 [X=(귀책사유 경합으로 발생한 지체일수의 총합/ 지체면제일수를 제외한 전체 지체일수)× 100%] ㄱ. X가 100%인 경우 ㄴ. X가 100% 미만인 경우	0.5 $X \times 0.005$
② 지체 최소화 노력 : 정부 측 귀책사유로 인한 지체를 최소화하기 위해 손해를 회피하거나 줄이기 위한 노력을 한 사정이 확인되는 경우	0.2
③ 지체발생 통보 : 지체책임의 경중(B)에서 평점 0.0점을 받은 경우로서 방위사업계약상대자가 납품 지연 발생에 대해 지체없이 계약담당공무원에게 통보한 경우	0.1

※ [주 1] ①, ②, ③을 평가하여 해당되는 항목의 평점을 합산하여 적용한다.

[주 2] 귀책사유가 경합하는 공정이 여러 개인 경우, ①은 각 공정별 경합으로 인한 지체일수를 합산하여 ‘귀책사유 경합으로 발생한 지체일수의 총합’을 산정한 뒤 평점을 산출하여 각 공정에 동일하게 적용하고, ② 및 ③은 각 공정별로 평가하여 평점을 적용한다.

[예시] 지체일수가 30일 발생함. 방위사업계약상대자와 정부의 귀책사유가 경합하여 발생한 지체일수는, (i) 갑 공정으로 인한 지체일수 7일, (ii) 을 공정으로 인한 지체일수 5일로 판명됨. 이 경우 $X = 40\% [= \text{갑 공정}(7\text{일}) + \text{을 공정}(5\text{일}) / \text{전체 지체일수}(30\text{일}) \times 100\%]$ 이므로 0.005를 곱한 값인 평점 0.2가 적용됨. 따라서 갑, 을 공정에 대해 ①의 평점은 동일하게 0.2를 적용하고, ② 및 ③은 갑 공정 및 을 공정에 대해 각각 해당 여부를 따로 평가함.

라. 적용예시

○ 120일이 지체되었는데, 계약상대자의 책임없는 사유로 면제된 일수가 20일, 그 중 쌍방의 귀책사유가 경합하여 (i) 갑 공정 지연으로 인한 지체일수는 30일, (ii) 을 공정 지연으로 인한 지체일수는 10일로 확인됨

- **갑 공정**은 장비 구성품에 녹이 발생하여 이를 해결하는 과정에서 지체가 발생하였는데, 위 녹 발생은 방위사업계약상대자의 관리의무 위반과 관급품 설계상 하자(정부 측 귀책사유)가 경합하여 발생한 것으로 확인됨

- **을 공정**은 하도급자의 부품 수급지연(방위사업계약상대자의 귀책사유)과 정부 측 지원인력·장비 등 제공의 지연사유(정부 측 귀책사유)가 경합하여 발생함

○ 위 상황에서 2. 평가표에 따라 감면비율을 산정한 결과는 아래와 같음

- **갑 공정에 대한 지체상금 감면비율 산정**

$$[0.8(A) \times 0.5(\alpha)] + [0.0(B) \times 0.3(\beta)] + [0.5(C) \times 0.2(\gamma)] = 0.5$$

(A) 정부 측 귀책사유인 관급품 설계상 하자가 먼저 발생하였고, 그 사유가 관급품 설계상 하자였으므로 A-①-ㄱ에 해당하여 [A-①-ㄱ=0.8]

(B) 해당 지연은 하도급자와 관련이 없음[B-②=0.0]

(C) 120일에서 지체면제일수 20일을 제외한 전체 지체일수 100일에서, 귀책사유 경합으로 인해 발생한 갑·을 공정의 지체일수 합인 40일이 차지하는 비율(X)은 40%이고 비율(X)에 0.005를 곱한 값을 적용함[C-①=0.2]. 방위사업계약 상대방이 관급품 설계상 하자로 인한 지체를 최소화하기 위하여 주말 작업, 인력추가 투입 등 노력을 한 사정이 확인되었다면 [C-②=0.2]. 납품지연 발생에 대해 지체없이 계약담당공무원에게 통보하였다면 [C-③=0.1]. 그 결과 [C=0.5(=0.2+0.2+0.1)]

- 을 공정에 대한 지체상금 감면비율 산정

$$[0.2(A) \times 0.5(\alpha)] + [0.8(B) \times 0.3(\beta)] + [0.2(C) \times 0.2(\gamma)] = 0.38$$

(A) 하도급자가 생산하는 부품수급의 지연(방위사업계약상대자의 귀책사유)이 먼저 발생하였고 정부 측 귀책사유가 그 후 발생하였다면[A-②=0.2]

(B) 해당 하도급자 외에 적합한 하도급자가 존재하지 않는 등 B-①-ㄱ부터 ㄴ까지 모든 요건을 충족하여 방위사업계약상대자의 책임이 경미하다고 인정된다면 [B-①=0.8].

(C) 갑·을 공정에서 경합으로 인해 총 40일 납기지체가 발생하였으므로 비율(X)은 40%이고 비율(X)에 0.005를 곱한 값을 적용함[C-①=0.2], 방위사업계약상대자가 정부 측 귀책사유로 인한 지체를 최소화하기 위한 노력을 한 사정이 확인되지 않았다면 [C-②=0.0]. 지체책임의 경중(B)에서 평점 0.0점을 받지 않았으므로 지체발생 통보 또한 적용하지 않음 [C-③=0.0]. 그 결과 [C=0.2]

[귀책사유가 혼재된 지체일수의 지체상금 부과액]

○ 갑 공정 지체상금 부과액= 전체 계약금액 × 30일(그 해당일수) × 지체상금률 × 0.5(1-0.5)

○ 을 공정 지체상금 부과액= 전체 계약금액 × 10일(그 해당일수) × 지체상금률 × 0.62(1-0.38)

※ 구체적인 상황에 따라 계약관 판단이 달라질 수 있음.

※ 쌍방의 귀책사유가 경합하는 공정 사이에 지체기간이 중첩되는 경우

쌍방의 귀책사유가 경합하는 공정 사이에 지체기간이 중첩되는 경우, 중첩되는 지체기간에 대한 감면비율은 각 공정별 감면비율의 산술평균값을 적용하고, 나머지 지체기간에 대하여는 각 공정별 감면비율을 적용한다. 이는 방위사업계약상대자의 귀책사유가 정부 측과 경합하거나 하도급자와 경합하는 경우 모두 적용한다.

적용 예시

각 공정에서 쌍방의 귀책이 경합하여 갑 공정에서 10일, 을 공정에서 12일의 지체가 발생하였고 그중 3일은 지체기간이 중첩되어 지체일수는 총 19일임. 이 경우 중첩되는 지체기간에 상응하는 지체일수 3일에 대하여는 갑·을 공정 각 감면비율의 산술평균값을, 나머지 갑 공정의 지체일수 7일에 대하여는 갑 공정의 감면비율을, 을 공정의 지체일수 9일에 대하여는 을 공정의 감면비율을 적용하여 각 지체기간별 감면비율을 결정함.

갑 공정 (귀책사유 경합)			
	7일	3일	
을 공정 (귀책사유 경합)			
		3일	9일